

1501693-38.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... preso anteriormente pela prática de roubo, ocorrido em 2018 e que estava morando com sua filha e sua esposa. A respeito dos fatos, em síntese, confessou a subtração do desodorante e do "creme", alegando que seriam destinados à sua filha e negou a prática da subtração dos demais objetos. Negou a ameaça.

A vítima M.A.S. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 131) e relatou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1501693-38.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501693-38.2022.8.26.0530 C.: 804/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DA GAMA Mat. 993817-6

VISTOS.

I.

JEAN CARLOS DA GAMA está sendo processado por incurso nas penas do artigo 147, "caput" e no artigo 155, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque segundo consta da denúncia, no dia 19 de julho de 2022, por volta de 16h00, na rua General Osório, nº 470, centro, nesta cidade, o acusado subtraiu para si um desodorante Rexona, uma fritadeira Multilaser, uma cafeteira Oster e um perfume Paixão, avaliados no total de R\$ 625,97 (auto de avaliação de fls. 80), pertencentes à empresa-vítima LOJAS AMERICANAS (Fato 01).

Consta ainda que, no dia 18 de julho de 2022, por volta de 16h00, na rua General Osório, nº 470, centro, nesta cidade, o acusado ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à vítima M.A.S., dizendo em semelhantes palavras que iria matá-la. (Fato 02).

Segundo se apurou, o réu é conhecido dos meios policiais em razão de praticar diversos furtos na região central, inclusive foi preso em flagrante delito em 08 de julho do ano corrente por furtar na mesma loja acima.

No dia 18 de julho de 2022, o acusado passou pelo estabelecimento e ameaçou acabar com a vida da vítima M.A.S., em razão da prisão anterior.

No dia seguinte, JEAN adentrou no referido estabelecimento comercial supramencionado e subtraiu um desodorante Rexona, uma fritadeira Multilaser, uma cafeteira Oster e um perfume Paixão, sendo que escondeu o desodorante e o perfume em suas vestes e os demais objetos em uma sacola preta.

Ocorre que quando estava deixando o local, o réu foi surpreendido por M.A.S., sendo que dispensou a sacola e se evadiu.

Policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina pelas redondezas foram acionados e saíram no encalço do furtador, sendo que o encontraram escondido atrás de um poste de luz na rua Amador Bueno, defronte ao numeral 450.

Em revista pessoal, foram encontrados em sua cintura, sob as vestes, o desodorante Rexona e o perfume Paixão. Informalmente indagado, respondeu “eu não vou ficar preso mesmo, amanhã eu saio na audiência”.

O réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 105).

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022 (fls. 109).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha em comum e, ao final, o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 131.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 131) postulou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo os maus antecedentes ostentados pelo acusado, com a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Doutor Defensor (termo de audiência de fls. 131) requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu do crime de furto, com o reconhecimento do princípio da insignificância com relação às subtrações. No tocante ao crime de ameaça, requereu a absolvição do acusado, tendo em vista que não houve ameaças, mas sim, meros xingamentos, pleiteando a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo, a aplicação da atenuante da confissão, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu JEAN CARLOS DA GAMA foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 131) e disse ter 40 anos de idade e que já esteve preso anteriormente pela prática de roubo, ocorrido em 2018 e que estava morando com sua filha e sua esposa. A respeito dos fatos, em síntese, confessou a subtração do desodorante e do “creme”, alegando que seriam destinados à sua filha e negou a prática da subtração dos demais objetos. Negou a ameaça.

A vítima M.A.S. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 131) e relatou que avistaram o acusado entrando na loja e depois ele pegou alguns objetos como uma Air Fryer e uma cafeteira, além de um desodorante e um creme, que o acusado escondeu na

cintura e quando tentou abordar o acusado, este correu, sentido ao calçadão e como a viatura policial estava passando pelo local, acionou os policiais e explicou a situação e então os policiais conseguiram abordar o réu na rua Amador Bueno e então foi até o local, reconheceu o acusado como sendo o autor do furto e depois se dirigiram à delegacia de polícia. Esclareceu que o réu dispensou a Air Fryer e a cafeteira durante a fuga, ao avistar a viatura policial, e confirmou que o réu proferiu ameaças contra a sua pessoa e também contra um outro segurança do estabelecimento, afirmando que “iria bater e pegar eles” e os ameaçou tanto na data dos fatos como em datas anteriores, pois eles o “vigiam” no interior da loja, pois não era a primeira vez que o réu praticava furto no local. Por fim, disse que o réu não deixou objeto algum na loja e que já havia saído do estabelecimento com os objetos subtraídos.

O policial militar Rodrigo da Rocha Salgado foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 131) e disse que estavam fazendo patrulhamento no calçadão de Ribeirão Preto quando avistaram um rapaz portando uma sacola preta, e ao avistar a viatura policial, ele deixou a sacola no chão e saiu correndo em direção à rua Amador Bueno, momento em que um funcionário da Lojas Americanas os abordou e informou que o indivíduo que estava correndo tinha acabado de subtrair alguns objetos da loja. Diante dos fatos, saíram à procura do acusado e o encontraram, escondido atrás de um poste e então realizaram a abordagem do mesmo e feita a revista pessoal, na cintura das vestes do acusado foram encontrados um desodorante e um creme. Disse que ao indagarem o réu a respeito da sacola, o mesmo nada informou. Então, foi acionado o funcionário da loja, o qual informou que o indivíduo que estava ali abordado havia subtraído objetos do estabelecimento.

A materialidade do delito de furto restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 42/45, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, pelo auto de avaliação de fls. 80, bem como pela confissão parcial do réu em juízo, e pelos depoimentos da vítima M.A.S. e do policial militar Rodrigo, que confirmaram a ocorrência do furto descrito na denúncia.

A autoria do delito de furto ficou comprovada pela confissão parcial espontânea do réu (termo de audiência de fls. 131), o qual admitiu a subtração do desodorante e do creme, que restou corroborada pelos depoimentos da vítima M.A.S. e do policial militar Rodrigo, que imputaram a autoria do furto ao acusado e esclareceram que além do desodorante e do creme, o réu subtraiu também uma Air Fryer e uma cafeteira, os quais foram dispensados pelo acusado já fora do estabelecimento, quando ele visualizou a viatura policial.

Entendo que o acusado não faz jus ao reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do Princípio da Insignificância, pois os objetos subtraídos foram avaliados em R\$ 625,97 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme auto de avaliação de fls. 80, que supera 50% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 1.212,00), por isso, não pode ser visto como valor irrisório a ponto de não merecer a proteção penal.

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a absolvição do acusado, pelo reconhecimento do Princípio da Insignificância, e tenho como configurado o crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, a materialidade e autoria também restaram comprovadas pelo depoimento da vítima M.A.S., que afirmou que o réu o ameaçou, dizendo que “iria bater e pegar ele”, que foi hábil para incutir temor à vítima, o que é suficiente para a configuração do delito, de forma que também rejeito a tese defensiva, e tenho como configurado o delito previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

Observo que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico, além de ostentar

dois maus antecedentes, também pela prática de furtos (cf. certidão de fls. 47/52 e F.A. de fls. 53/68), por isso, não faz jus ao privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal e nem à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando os dois maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 47/52 e 53/68), então, fixo as penas-base dos delitos em 1/6 (um sexto) acima dos mínimos legais, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o delito de furto e em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça. Segunda fase: levo em consideração a confissão parcial espontânea do acusado, mas deixo de compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, por entender que neste caso, devido à dupla reincidência, inclusive específica (cf. certidão de fls. 47/52 e F.A. de fls. 53/68), aliado ao fato da confissão não ter sido completa, a reincidência prepondera sobre a confissão, por isso, agravo as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de furto e em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o delito de ameaça, as quais torno definitivas, por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena. Regime inicial: com relação ao crime de furto, pelo fato do réu ser duplamente reincidente, inclusive específico, além de ostentar dois maus antecedentes por crimes patrimoniais, o que revela personalidade voltada à prática de crimes contra o patrimônio, então seria o caso de fixar o regime inicial fechado, mas considerando o tempo de prisão cautelar já decorrido (mais de 04 meses), que corresponde a mais de 20% da pena aplicada, sem que houvesse notícia de mau comportamento na prisão, então, pela regra prevista no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime semiaberto, a contar desta data, como regime inicial para o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade. Para o delito de ameaça, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em face da dupla reincidência e dos maus antecedentes do réu. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JEAN CARLOS DA GAMA, RG: 28.679.183-3-SSP/SP, filho de José Carlos da Gama e Gonçalves Honório da Gama, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo restante da pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto e 12 (doze) dias-multa, por incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal; e à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal.

O acusado JEAN está preso desde o flagrante e uma vez formada a culpa em primeira instância, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, pois as medidas cautelares substitutivas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para evitar a prática de novos delitos, especialmente crimes contra o patrimônio, e para evitar a fuga do réu, o que frustraria a aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a prisão cautelar do acusado. Recomende-se-o na prisão onde se encontra, requisitando-se vaga no regime semiaberto.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 628/2022 (CPA 2021/104300), proceda-se à inserção do evento "Cód. 113 - Regime Semiaberto - Resol. CNJ 474/2022" no histórico de partes, com emissão e envio da guia de recolhimento ao Juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no Comunicado CG 574/2022.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito